

عقد الوعد بالبيع (اتفاقية مبدئية للبيع)

03

Promesse / compromis de vente immobilière

طبقاً لقواعد قانون الالتزامات والعقود (ظ.ل.ع) المتعلقة بالوعد بالتعاقد

بمقتضى هذا العقد، يعد الطرف الأول (الواعد بالبيع) الطرف الثاني (الموعد له) ببيع العقار المبين أدناه، وفق الشروط التالية:

الموعد له بالشراء (المشتري المستقبلي)

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

الواعد بالبيع (البائع المستقبلي)

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المادة 1 تعيين العقار

يتعلق الأمر بالعقار [محفظ/غير محفظ] الكائن بـ [العنوان الكامل]، رقم الرسم العقاري [] (إن وجد)، بمساحة [] م²، والمكون من [الوصف الكامل].

المادة 2 الثمن المتفق عليه

حدد ثمن البيع الإجمالي في مبلغ [] درهما (درهم كتابة)، يؤدي وفق الكيفية المحددة في المادة الموالية.

المادة 3 مبلغ التسبيق (العربون)

يؤدي الموعد له للواعد بالبيع، عند التوقيع على هذا العقد، مبلغاً كتسبيق قدره [] درهما، يخصم من الثمن الإجمالي عند إبرام عقد البيع النهائي.

المادة 4 أجل إبرام البيع النهائي

يلتزم الطرفان بإبرام عقد البيع النهائي أمام [عدول/موثق] داخل أجل أقصاه [] يوماً من تاريخ هذا العقد، بعد استكمال جميع الوثائق والإجراءات اللازمة.

المادة 5 الوثائق الواجب استيفاؤها

يلتزم الواعد بالبيع بالإدلاء بشهادة ملكية حديثة، وشهادة إدارية تثبت خلو العقار من كل تحمل أو رهن أو نزاع، والوثائق الثبوتية الأخرى اللازمة لإتمام البيع.

المادة 6 حالة عدم إتمام البيع بسبب الواعد

إذا امتنع الواعد بالبيع عن إبرام البيع النهائي دون مبرر مقبول، يلتزم برد مبلغ التسبيق مضاعفاً للموعد له، تعويضاً عن الإخلال، دون الإخلال بحق هذا الأخير في المطالبة بالتنفيذ العيني قضاء.

المادة 7 حالة عدول الموعد له

إذا عدل الموعد له عن إتمام الشراء دون مبرر مقبول داخل الأجل المحدد، يحتفظ الواعد بالبيع بمبلغ التسبيق كاملاً كتعويض جزافي.

المادة 8 تحمل المصاريف

تتحمل مصاريف تحرير العقد النهائي والتسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية والضرائب المرتبطة بها [حسب الاتفاق: الطرف الذي يتحملها]، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 9 الاختصاص القضائي

كل نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الوعد يرفع أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا حسب موقع العقار.

⚠ تنبيه قانوني

هذا العقد وعد تمهيدي فقط، ولا يعتبر ناقلا للملكية. نقل الملكية الفعلي لا يتم إلا بعقد بيع نهائي موثق (عدلي أو توثيقي) ومقيد بالمحافظة العقارية.

إمضاء الطرف الأول

إمضاء الطرف الثاني

حُرر بواسطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كتمونج إرشادي

